

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 539/2532

นาง ทูเรียน คีระ สมบูรณ์
นางสาว เสาวณีย์ คีระ สมบูรณ์

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1711, มาตรา 1712

ป.วิ.พ. มาตรา 183, มาตรา 225, มาตรา 249

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ตั้ง ท. ทายาทตามพินัยกรรมเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย ผู้คัดค้านยื่นคำร้องคัดค้านยอมรับว่าพินัยกรรมพิพาทเป็นพินัยกรรมที่สมบูรณ์ เพียงแต่ข้อความที่ถูกขีดฆ่าและต่อเติมไม่สมบูรณ์ ศาลชั้นต้นจึงได้กำหนดประเด็นข้อพิพาทว่า พินัยกรรมพิพาทส่วนที่มีการขีดฆ่าและเพิ่มข้อความสมบูรณ์ถูกต้องหรือไม่ เมื่อสืบพยานเสร็จผู้คัดค้านยื่นคำแถลงว่าลายมือชื่อในช่องผู้ทำพินัยกรรมเป็นลายมือชื่อปลอม พินัยกรรมพิพาทเป็นพินัยกรรมปลอมทั้งฉบับ คำแถลงของผู้คัดค้านจึงเป็นการกล่าวอ้างนอกประเด็น ไม่มีปัญหาที่ศาลชั้นต้นจะต้องวินิจฉัย และการที่ผู้คัดค้านอุทธรณ์ในประเด็นดังกล่าวจึงเป็นการอุทธรณ์ในปัญหาที่มีได้ว่ากล่าวกันในศาลชั้นต้น ข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนที่ศาลฎีกาจะยกขึ้นวินิจฉัยนั้น ต้องเกิดจากข้อเท็จจริงในกระบวนการพิจารณาโดยชอบ มิใช่ข้อเท็จจริงนอกประเด็นนอกสำนวนที่ยกมากล่าวอ้างขึ้นใหม่ในชั้นอุทธรณ์และฎีกา

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของพลตำรวจตรีจิตติ คีระสมบูรณ์ ซึ่งถึงแก่กรรม ก่อนถึงแก่กรรมได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์ให้บุตร 4 คน

และบุคคลอื่น โดยให้ผู้ร้องเป็นผู้ปกครองดูแลทรัพย์สินและมีสิทธิเก็บกิน ขอให้ศาล
ตั้งร้อยเอกทรงศักดิ์ ศีระสมบุรณ์ ทายาทตามพินัยกรรมและเป็นบุตรของผู้ตายที่เกิด
กับผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดก ผู้คัดค้านร้องคัดค้านว่าผู้คัดค้านเป็นบุตรของผู้ตายกับ
นางประไพ วัฒนะศรีมงคล โดยผู้ตายได้จดทะเบียนรับรองความเป็นบุตรแล้ว
พินัยกรรมตามคำร้องเป็นพินัยกรรมที่สมบูรณ์ตามกฎหมาย แต่ได้มีบุคคลอื่นขัดขวาง
ต่อเติมข้อความในพินัยกรรมเมื่อผู้ตายถึงแก่ความตายไปแล้ว ข้อความที่ถูกขัดขวาง
และต่อเติมจึงไม่สมบูรณ์ ผู้ร้องและร้อยเอกทรงศักดิ์ควรรู้ถึงการขัดขวางต่อเติม จึงไม่
สมควรเป็นผู้จัดการมรดก ขอให้ยกคำร้องและตั้งผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดก ศาล
ชั้นต้นมีคำสั่งตั้งร้อยเอกทรงศักดิ์เป็นผู้จัดการมรดกของพลตำรวจตรีจิตติให้ยก
คำร้องของผู้คัดค้าน ผู้คัดค้านอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ยกอุทธรณ์ ผู้คัดค้าน
ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ตามคำร้องคัดค้าน ผู้คัดค้านยอมรับว่าพินัยกรรมพิพาท
เป็นพินัยกรรมที่สมบูรณ์ตามกฎหมาย เพียงแต่ข้อความที่ถูกขัดขวาง และข้อความที่
ต่อเติมไม่สมบูรณ์เท่านั้น ศาลชั้นต้นจึงได้กำหนดประเด็นข้อพิพาทว่า พินัยกรรม
พิพาทส่วนที่มีการขัดขวางและลงชื่อกำกับรวมทั้งที่มีการเพิ่มข้อความในตอนท้ายนั้น
สมบูรณ์ถูกต้องหรือไม่ เมื่อสืบพยานผู้ร้องและสืบพยานผู้คัดค้านเสร็จแล้วผู้คัดค้าน
ได้ยื่นคำแถลงว่าลายมือชื่อในช่องผู้ทำพินัยกรรมเป็นลายมือชื่อปลอม พินัยกรรม
พิพาทจึงเป็นพินัยกรรมปลอมทั้งฉบับซึ่งผู้ร้องได้แถลงคัดค้านว่าเป็นการอ้างประเด็น
ขึ้นใหม่ ศาลไม่ควรรับพิจารณาให้ ผู้คัดค้านเองก็ไม่ตั้งใจที่จะสืบพยานต่อไป จึงเห็น
ได้ว่าคำแถลงของผู้คัดค้านที่อ้างว่าพินัยกรรมพิพาทเป็นพินัยกรรมปลอมทั้งฉบับนั้น
เป็นการกล่าวอ้างนอกประเด็นข้อพิพาทที่ศาลชั้นต้นกำหนดไว้และกล่าวอ้างเมื่อผู้
ร้องสืบพยานเสร็จแล้วด้วย จึงไม่มีปัญหาที่ศาลชั้นต้นจะต้องวินิจฉัยให้ เมื่อผู้คัดค้าน
อุทธรณ์แต่เพียงว่า พินัยกรรมพิพาทเป็นพินัยกรรมปลอมทั้งฉบับเท่านั้นที่ศาล
อุทธรณ์วินิจฉัยว่าอุทธรณ์ของผู้คัดค้านเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงที่มีได้ว่ากัน

ในศาลชั้นต้น จึงชอบแล้ว ส่วนที่ผู้คัดค้านฎีกาว่า การที่ผู้ร้องยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม จึงมีปัญหาก็จะต้องวินิจฉัยว่า พินัยกรรมที่ผู้ร้องอ้างมานั้นปลอมหรือไม่ เป็นปัญหาเกี่ยวกับอำนาจฟ้องโดยตรงถ้าพินัยกรรมนั้นเป็นพินัยกรรมปลอมผู้ร้องย่อมไม่อาจที่จะขอให้ศาลตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกได้ จึงเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนนั้น เห็นว่า ข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนที่ศาลฎีกาจะยกขึ้นวินิจฉัยนั้นต้องเกิดจากข้อเท็จจริงในกระบวนการพิจารณาโดยชอบ มิใช่ข้อเท็จจริงนอกประเด็นนอกสำนวนที่ผู้คัดค้านยกมากล่าวอ้างขึ้นใหม่ในชั้นอุทธรณ์และฎีกา"

พิพากษายืน

(จิรพันธุ์ รัศมีทัต-นาม ยิ้มแย้ม-อรรถวิทย์ วรธนวินิจ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ